

机动车驾驶人或管理者履行应尽义务，不论车辆是否处于行驶状态，机动车驾驶人或管理者均应尽到高度谨慎的注意义务，确保机动车这种危险的高速运输工具得到有效控制，从而预防和减少交通事故的发生，避免对相对弱势的非机动车、行人造成严重的损害后果，这也符合优者危险负担原则。

编写人：广东省深圳市中级人民法院 罗云

二、交通事故损害赔偿

22

机动车交通事故中保险公司赔付医疗费 范围应包括非医保用药部分和个人自费部分

——蓝某诉徐某、某保险公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区马山县人民法院(2023)桂0124民初1496号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告：蓝某

被告：徐某、某保险公司

【基本案情】

2022年10月22日19时15分，徐某驾驶某小型普通客车沿国道行驶，行至某处时，适遇蓝某沿国道人行横道自东往西横过公路，小型普通客车前部右侧碰撞蓝某，造成蓝某受伤及车辆损坏的道路交通事故。2022年12月29日，某县公安局交通管理大队作出《道路交通事故认定书》，认定徐某负事故的全部责任，蓝某无责任。事故发生当天，蓝某被送到县中心卫生院治疗，当天转

